사탐 정치와법 · 기본권 보장 · 심화 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 기본권 보장 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 정치와 법 최고난도 프리미엄 해설

[심화] 1 해설

Step 1. 기본권 $A \sim E$ 파악 및 분석

분류 기준과 질문 답변을 대조하여 기본권들을 하나씩 확정합니다.

- **질문 1** (포괄적 권리인가?)에서 **O** 인 기본권은 자유권, 평등권, 행복추구권입니다. 따라서 A, B는 이 중 두 개에 해당합니다.
- **질문 2** (소극적·방어적 권리가 지배적인가?)에서 A는 **O** 이고, B는 **X** 입니다. 국가의 간섭 없는 자유로운 보장을 추구하는 전통적 소극적 성격인 A는 **자유권** 이고, B는 **평등권** (양면적 포괄적 기본권)으로 확정됩니다.
- **질문 3** (구제를 위한 수단적·절차적 권리인가?)에서 **O** 인 C는 **청구권** 으로 확정됩니다.
- **D와 E의 구별** : 질문 1, 2, 3 모두에서 **X** 이므로 열거적이며 적극적인 권리입니다. 조건에서 D는 '국가 정책 결정 등에 참여하는 능동적 권리'라 하였으므로 **참정권** 이며, E는 '자본주의 모순 극복을 위해 등장한 현대적 권리'라 하였으므로 **사회권** 으로 명확히 구별됩니다.

Step 2. 선택지 판별 및 분석

- ① A(자유권)는 자연법 사상에 기반한 천부인권적 성격으로, 헌법에 규정되지 않아도 당연히 인정되는 포괄적 권리이므로 '실정법 범위 내에서만 인정된다'는 진술은 거짓입니다.
- ② B(평등권)는 모든 국민의 존엄과 가치를 균등하게 인정하기 위한 모든 기본권 보장의 본질적 전제이며, 형식적 평등뿐만 아니라 법의 내용적 정의까지 다루는 실질적 평등을 포함합니다. 따라서 **정답** 입니다.
- ③ C(청구권)는 기본권 구제를 위한 '도구적·수단적 권리'로 실정법적 성격이 강하며, 역사적으로 가장 오래된 것은 자유권(A)입니다.
- ④ D(참정권)는 국가 권력 형성에 직접 참여하는 능동적 권리이지만, '행정적·사법적 구제 절차를 통해서만 실현되는 수단적 권리'는 청구권(C)에 대한 설명입니다.
- ⑤ 국가배상청구권과 범죄피해자구조청구권은 청구권(C)의 구체적 내용에 부합합니다. 사회권(E)의 본질적 내용은 교육, 근로, 환경, 보건 등 인간다운 삶을 요구할 적극적 권리입니다.

정답근거 평등권은 헌법 제11조에 명시되어 있으나 그 자체로 천부인권적이고 포괄적인 성격을 띠며, 다른 기본권들의 참된 가치를 보장하고 구현하는 대전제이자 본질적 가치로 기능하므로 실질적 평등과 일치합니다.

오답분석 [함정 피하기] 자유권이 천부인권이라는 것에 매몰되어 평등권의 포괄적·천부인권적 및 본질적 기초 성격을 놓칠 수 있습니다. 정치와 법 과목의 기출 및 심화 논리에 따르면 평등권은 다른 기본권의 기초가 되는 기본권 중의 기본권입니다.

연관개념 기본권의 역사적 변천, 평등권과 자유권의 비교, 포괄적 권리와 열거적 권리의 분류.

메타인지 기본권들의 두문자 속성 분류: **자·평·참·청·소**(자유: 소극/포괄, 평등: 양면/포괄/전제, 참정: 능동/열거, 청구: 수단/열거, 사회: 적극/열거). 이를 머릿속에 도표화하면 킬러 세트를 15초 만에 풀 수 있습니다.

[심화] 2 해설

Step 1. 과잉금지원칙 4단계 메커니즘과 사례 분석

기본권 제한의 한계 원칙은 **'목·수·침·법'** 두문자로 철저히 기억해야 합니다.

- **목적의 정당성** : 국가안전보장, 질서유지, 공공복리를 추구하는가?
- **수단의 적합성** : 선택한 수단이 입법 목적을 달성하는 데 유효한가?
- **침해의 최소성** : 더 완화되고 기본권을 덜 제한하면서 동일 효과를 낼 수 있는 대안이 존재하지 않는가?
- **법익의 균형성** : 기본권 제한을 통해 얻는 공공복리(공익)가 침해받는 사익보다 확실히 우월한가?
위 사례에서 소음 공해 차단 및 국민 생활 평온은 정당한 공익(질서유지·공공복리)이나, '낮 시간대의 평온'을 위해 야외 공원 내 **모든** 확성기·음향 기기 사용을 예외 없이 24시간 전면 금지하는 것은 지나치게 과도합니다. 특정 데시벨 이하의 제한, 허가제 등 충분히 덜 제한적인 대체 수단이 있음에도 전면 금지했으므로 **'침해의 최소성'** 위반이 강력히 인정됩니다.

Step 2. 보기 분석 및 정답 확정
- ㄱ : 소음 방지는 주거 평온 확보를 위한 정당한 공공복리나 질서유지 목적이므로 1단계 통과는 무난합니다. (참)
- ㄴ : 24시간 전면 제한은 덜 가혹한 방법(시간대별 음량 조절 등)의 선택 가능성이 배제되었으므로 3단계인 침해의 최소성을 정면으로 위반합니다. (참)
- ㄷ : 우리 헌법상 기본권 제한의 가장 근본적인 주체는 국회가 제정한 '법률'이어야만 합니다. 법률의 명확하고 구체적인 위임 없이 단독 행정부 법령(시행령)의 임의 개정만으로 기본권을 새로 신설·제한하는 것은 법률유보원칙에 완전한 독자적 위배를 구성합니다. (참)
- ㄹ : 거름망 필터(목·수·침·법)는 어느 하나라도 충족하지 못하면 헌법 위반이 되며, 국가안전보장을 위한 조치라 할지라도 과잉금지원칙과 본질적 내용 침해 금지는 전적으로 관철되어야 합니다. (거짓)
따라서 옳은 것은 **ㄱ, ㄴ, ㄷ** 로 정답은 ③입니다.

정답근거 헌법 제37조 제2항은 반드시 '국회가 제정한 법률'에 의해서만 기본권을 제한할 수 있도록 하는 법률유보원칙을 근간으로 삼고 있습니다. 또한 침해의 최소성은 덜 침해적인 수단의 존재 여부를 엄밀히 요구하는 원칙입니다.
오답분석 [함정 피하기] '공공장소 소음 방지'라는 극도로 정당한 사유가 제시되어 정서적으로 조치의 정당성을 옹호하고 싶어지도록 유인하였으나, 공직시험과 수능 최고난도에서는 반드시 수단의 균형과 침해 수준을 냉철하게 고립시켜 평가하는 훈련이 요구됩니다.
연관개념 헌법 제37조 제2항, 법률유보의 원칙, 과잉금지의 원칙(목·수·침·법).
메타인지 입법의 목적이 아무리 거룩해도 수단의 비례성을 잃는 순간 헌법재판소의 심사 거름망에서 완전히 걸러집니다. 단계적 검토를 습관화해야 합니다.

[심화] 3 해설

Step 1. 기본권 충돌 및 경합의 판별 구도 설계
- **기본권 경합** : 단일한 기본권 주체(1인)가 하나의 사안에서 복수의 기본권을 침해당했다고 주장하는 구도입니다. (그래프 상 단일 주체 축에 해당하는 영역 Ⅰ)
- **기본권 충돌** : 서로 상이한 복수의 기본권 주체가 대립하는 법률관계에서 서로 다른 기본권의 우위를 주장하며 맞서는 구도입니다. (그래프 상 상이 주체 축에 해당하는 영역 Ⅱ, Ⅲ)
- **이익형량의 원칙** : 충돌하는 두 기본권 간의 가치를 저울질하여 더 우월한 기본권(예: 생명권 > 단순 사생활의 자유)을 우선시키는 해결책 (영역 Ⅱ).
- **규범조화적 해석** : 충돌하는 두 기본권이 모두 헌법적 가치를 지닌 동일한 층위일 때, 적절한 타협적 우회로를 찾거나 과잉금지원칙의 비례 조정을 가하여 둘 다 조화롭게 공존할 수 있는 방안을 찾는 일련의 방식 (영역 Ⅲ).

Step 2. 사례 분석 및 선지 대입

- **(가)** : 흡연자와 비흡연자라는 상이한 주체가 대립하는 '기본권 충돌'입니다. 판례에 따르면 생명과 건강에 직결된 혐연권이 사생활 향유 성격인 흡연권보다 본질적으로 상위 가치이므로 **이익형량(영역 II)** 에 해당합니다.
- **(나)** : 기업의 광고 선전 자유와 소비자의 보호·안전권이 충돌하는 사례로, 두 가치 모두 자본주의와 공공복리상 중요하므로 어느 하나를 완전히 무설정화하기보다 적절히 범위를 조정하는 **규범조화적 해석(영역 III)** 에 배치됩니다.
- **(다)** : 일반 지원자가 동일인으로서 가산점 제도에 의해 '평등권'과 '공무담임권'을 동시에 박탈당했다고 주장하므로 **기본권 경합(영역 Ⅰ)** 에 해당합니다.
- ① (가)는 상이 주체 간 충돌이므로 영역 Ⅰ(단일 주체)이 될 수 없습니다.
- ② (나)는 상이한 기본권 주체들이 대치하면서 조화를 모색하는 경우이므로 **영역 III** 에 부합합니다. 정답입니다.
- ③ (다)는 기본권의 경합 상황이며 단일 주체의 청구 상황이므로 영역 Ⅰ에 가깝습니다.
- ④ 판례에서는 생명과 신체의 안전을 수반하는 '혐연권'이 단순 취향과 즐거움을 요하는 '흡연권'보다 당연히 상위의 기본권이라고 밝혀 혐연권을 절대적 우선 보장하였습니다.
- ⑤ 기본권 경합 상황에서 헌법재판소는 상황에 따라 기본권 제한의 정도가 가장 큰 것을 기준으로 삼는 등 다양한 상호보완적 원칙을 활용하며 일률적으로 다른 기본권을 무조건 배제하지 않습니다.

정답근거 사례 (나)는 서로 충돌하는 두 가치인 자유와 안전권의 공존을 위해 타협적 한계를 선언한 규범조화적 해석의 교과서적 사례이며 그래프 상의 영역 III과 완벽히 호응합니다.

오답분석 [함정 피하기] 혐연권과 흡연권의 헌재 판례 선후 관계를 꼬아서 물었습니다. 헌재는 생명·건강권이 우위에 있으므로 혐연권이 흡연권보다 우선한다고 보았습니다. 상식적인 도덕 판단이 아닌 법리적 선후 규정을 주의 깊게 독해해야 합니다.

연관개념 기본권의 충돌과 경합, 이익형량의 원칙, 규범조화적 해석.

메타인지 단·경 / 상·충 (단일 주체 = 경합, 상이 주체 = 충돌) 및 **우·형 / 조·규** (우위 판단 = 이익형량, 조화 모색 = 규범조화)라는 축을 완벽히 설정하면 복잡한 변형 문제도 직관적으로 풀 수 있습니다.

[심화] 4 해설

Step 1. 청구권 X, Y, Z 구체화 및 법리 검증

- X **(국가배상청구권)** : 공무원의 직무상 '위법'한 행위로 손해를 입은 국민이 청구하는 배상 제도입니다. 외국인은 상호주의 적용 대상입니다.
- Y **(형사보상청구권)** : 형사사법기관의 무죄 등 사법행위 후 피해를 보상하는 절차이며, 이는 공무원의 위법성 여부를 불문하고 피구금자의 실질적 고통을 '적법 보상'해주는 성격을 가집니다.
- Z **(범죄피해자구조청구권)** : 타인의 '위법'한 범죄 행위로 생명이나 신체에 막대한 해를 입은 국민에 대해 국가가 보완적으로 구조금을 지급하는 적극적 권리입니다.

Step 2. 보기 진술의 타당성 정밀 검증

- ㄱ : 헌법 제29조 제2항에 명문화되어 있는 '군인·군무원 등의 이중배상금지 조항'은 **대법원이 위헌 결정을 내린 적이 없습니다.** 대법원은 위헌을 선언할 권한이 없으며, 이 조항 자체가 법률이 아닌 '헌법 자체의 조문'이므로 헌법재판소 역시 헌법 조문 간의 위헌 심사를 진행할 수 없어 여전히 현행 헌법에 엄연한 효력을 유지하고 존재합니다. (거짓)
- ㄴ : 구속되었다가 기소유예 이외의 불기소 처분을 받은 형사피의자 역시 현행 형사보상법 및 헌법에 근거하여

엄밀히 형사보상을 청구할 정당한 자격을 지닙니다. (참)
- ㄷ : 범죄피해자구조청구권은 가해자가 변제 자력이 없어 실질적인 민사상 손해배상을 받지 못한 경우에 최종적으로 가동되는 사후적·보완적 성격의 구조권입니다. (참)
- ㄹ : 국가배상청구권(X)과 달리, 범죄피해자구조청구권(Z)의 대상은 가해 범죄자의 귀책과 범죄 성립이 요구될 뿐, 국가 공무원의 고의나 과실 등의 행정적 잘못이 개입되지 않아도 발생합니다. 즉 국가 자체의 귀책을 필요조건으로 삼지 않습니다. (거짓)
따라서 올바른 것은 **ㄴ, ㄷ** 로 정답은 ②입니다.

정답근거 형사피의자의 구금 후 불기소 처분 시 형사보상 청구권 인정 범위 확장 및 범죄피해자 구조청구권의 보완적 구조 성격은 사탐 정치와 법의 고난도 킬러 쟁점들입니다.
오답분석 [함정 피하기] 대법원의 국가배상법상 이중배상제한 위헌설(과거 유신 시절 법률 단계에서의 위헌 판단 역사)과 헌법 제29조 제2항 자체의 헌법적 성격을 의도적으로 혼재시켜 최상위권의 오독을 유도했습니다. 헌법 조문 그 자체는 헌법소원이나 위헌법률심판의 대상이 될 수 없다는 점이 핵심입니다.
연관개념 청구권적 기본권, 국가배상청구권과 이중배상금지, 범죄피해자구조청구권.
메타인지 **'적법행위 보상(형사보상)'**과 **'위법행위 배상(국가배상, 범죄구조)'**의 단어 구별은 수험 법학의 기본이자 절대적인 득점 고지입니다.

[심화] 5 해설

Step 1. 기본권 관련 헌법사(개정사) 연대표 매핑
주요 기본권 제도들의 탄생 및 폐지 역사는 최상위권 감별을 위해 출제되는 핵심 파트입니다.
- **[그룹 가]의 실체** : 제3차 헌법 개정(1960)에서 최초 신설되었고, 유신 헌법(1972) 당시 삭제되었다가 현행 9차 헌법(1987)에서 다시 부활한 역사적 사실의 대표 예시는 **'기본권 제한의 한계로서 본질적인 내용 침해금지 조항'** 및 **'구속영장실질심사(적부심사제의 전면 회복)'** 등입니다.
- **[그룹 나]의 실체** : 제8차 개정(1980)에서 최초로 선언·신설된 기본권은 **'행복추구권'** , **'환경권'** , **'사생활의 비밀과 자유'** , **'무죄추정의 원칙 명문화'** 등입니다.

Step 2. 선택지 상세 판별
- ① '언론·출판·집회·결사에 대한 허가나 검열 금지' 조항은 제3차 개정에서 처음 보장되었다가 제7차에서 폐지된 가 그룹의 흐름을 보입니다. 그러나 이것은 기본권 '제한' 원칙이 아니라 기본권 '보장'의 구체적 내용에 대응합니다.
- ② '기본권의 본질적 내용 침해금지' 규정은 제3차(1960) 개정 시 최초로 정식 도입되었고 제7차(유신) 개정 시 권력 집중에 의해 전면 삭제되었다가, 제9차(1987) 현행 개정에서 마침내 다시 부활·존치된 **[그룹 가]** 의 가장 완벽한 대표 모델입니다. 따라서 '제9차 개정에서 비로소 최초 도입되었다'는 내용은 완벽한 오류입니다.
- ③ '행복추구권'과 '환경권'이 한국 헌법 최초로 도입된 것은 제8차 개정(1980)의 독자적이고 확실한 업적입니다. 따라서 **정답** 입니다.
- ④ 적법절차 원칙(Due Process)이 헌법 조문상 명확히 명문화된 시점은 1987년 **제9차 개정 헌법** 이 최초입니다.
- ⑤ 제7차 개정(유신헌법)에서는 기본권 제한의 목적에 '국가안전보장'을 최초로 추가 기재하고 법률유보 수준을 넘어 법률 없이 대통령 긴급조치만으로도 언제든 무제한 기본권을 박탈·제한할 수 있게 개악하였습니다.

정답근거 헌법의 역사적 변천상 제8차 개정(1980)에서 복지국가 이념과 국민 삶의 윤택함을 위해 '행복추구권'과 '환경권'을 새롭게 명문화하여 기본권 수준을 혁신적으로 전환하였습니다.
오답분석 [함정 피하기] 본질적 내용 침해 금지 규정의 전형적인 도입-소멸-부활 타임라인을 명확하게 암기하고 있지 않다면 헤맬 수밖에 없도록 설계된 문항입니다. 연차별 개정 요소를 두문자로 정확히 세공해야 합니다.
연관개념 한국 헌법 개정사, 행복추구권의 변천, 유신헌법의 기본권 축소 양상.
메타인지 **'3차 본질침해 금지'**, **'8차 행·환(행복추구권, 환경권)'**, **'9차 적법절차'** 이 세 단어 쌍은 수능과 학평의 역사적 킬러 단골 소재이므로 반드시 기습 인출할 수 있게 자동화해야 합니다.

[심화] 6 해설

Step 1. 평등의 개념론과 정책 모델링 비교
- **대안 A [절대적·형식적 평등]** : 개개인의 조건, 자산, 환경 차이를 일절 고려하지 않고 기회나 대우 자체를 기계적으로 균등화하는 방식입니다.
- **대안 B [상대적·실질적 평등]** : 각자 처해진 불리한 초기 조건을 시정해주기 위해 '합리적 근거가 있는 차별적 대우'를 허용하며 실질적인 삶의 질 평등과 배분적 정의를 실현하는 방식입니다.
- **헌법재판소의 평등 원칙 해석** : "우리 헌법상 평등의 원칙은 일체의 차별을 배제하는 기계적 절대적 평등이 아닌 합리적인 차별 대우를 인정하는 상대적·실질적 평등을 의미한다"고 여러 차례 판시하였습니다.

Step 2. 선지 정밀 대조
- ① 인간의 엄밀한 존엄성과 최소한의 실질적 삶의 격차 보전에 부합하는 평등 모델은 상대적 평등(대안 B)입니다.
- ② 대안 B와 같은 상대적 차등 조치는 경제적 취약자 구휼, 사회정의 실현이라는 '합리적 사유'가 존재할 경우 평등의 원칙에 매우 잘 부합합니다.
- ③ 헌법재판소의 유구한 헌법 수호 기본 원리에 따르면, 진정한 평등은 대안 A가 아니라 합리적 차별을 품고 있는 **대안 B(상대적 평등)** 를 선포합니다. 그러므로 이 진술이 **정답** 입니다.
- ④ 사회적 약자의 구조와 소득 재분배 등 현대 사회적 국가 정신에 가장 어울리는 모델은 대안 B입니다.
- ⑤ '여성 고용 할당제'나 '장애인 공공의무고용제'는 과거 축적된 차별을 전폭 시정하기 위한 **적극적 우대조치 (Affirmative Action)** 로 적극적 실질평등 수단이지 소극적 차별금지가 아닙니다.

정답근거 헌법 제11조 제1항의 평등 원칙의 법적 해석상 절대적 평등이 아닌 실질적 균형 평등(대안 B)을 헌재의 표준 합헌성 평가 기준으로 일관되게 선호합니다.
오답분석 [함정 피하기] '보편지급'이라는 복지 모델의 보편성과 '절대적 평등'이 주는 긍정적 어휘 뉘앙스에 혼동되지 않도록 조심해야 합니다. 헌법 이론적으로 복지국가의 형평적 배분은 기계적 균등이 아닌 실질적 균등입니다.
연관개념 평등의 개념(형식적 평등 vs 실질적 평등), 평등권의 성격, 적극적 우대조치.
메타인지 **'같은 것은 같게, 다른 것은 다르게'**라는 고전적 아리스토텔레스 정의론이 한국 헌법 제11조 실질적 평등의 뼈대를 이룹니다.

[심화] 7 해설

Step 1. 참정권 및 공무담임권 제한의 위헌성 판별
공직선거법에서 피선거권을 임의로 영구적·일률적으로 단절시키는 법안의 합헌성을 심사할 때는 헌법 제37조

제2항의 과잉금지원칙이 무자비하게 투영됩니다.
- **제3조의 문제점** : 납세 의무의 불이행이라는 목적은 타당할지라도, 천재지변이나 사업상 고의성 없는 도산 등 '비자발적인 경미한 체납자'나 과실 연체자까지 일괄적으로 후보자 등록 자체를 완전히 금지(박탈)하는 것은 필요 최소한의 제약을 넘어선 치명적인 침해의 최소성 위반입니다.
- **제5조의 문제점** : 형 집행이 끝났거나 경미한 과실범까지 단 1건의 전과가 있다는 이유로 공직 취임의 기회를 일절 배제하는 것은 자격 제도 설계에서 가혹한 일방적 제한이며, 공무담임권의 핵심 기회를 침해하는 위헌적 조항이 됩니다.

Step 2. 보기 선택 조합 평가
- ㄱ : 제3조의 일률적 피선거권 박탈은 사안의 무겁고 가벼움을 따지지 않는 무차별적 조치이므로 침해의 최소성과 법익의 균형성을 동시에 상실한 위헌 조항이라는 평가가 합당합니다. (참)
- ㄴ : 가벼운 실수가 부른 과실 범죄나 기약이 만료된 전과를 이유로 평생 공무 담임의 길을 원천 차단하는 제5조는 공무담임권을 과도하고 불균형하게 박탈하는 위헌적 행정 수단입니다. (참)
- ㄷ : 이 법안들의 취지가 아무리 조세 도덕 및 공직 윤리라는 합목적성을 지닐지라도 과잉금지원칙(목·수·침·법)의 세부 조건을 무너뜨렸으므로 위헌 결정의 주 표적이 됩니다. (참)
- ㄹ : 참정권과 공무담임권 역시 우리 헌법상 기본권으로서 절대무조건적인 권리가 아닙니다. 제37조 제2항에 명시된 **'국·질·공'** 의 중차대한 목적이 있을 때에는 헌법상 한계 안에서 비례 원칙에 맞게 법률로 제한할 수 있는 상대적 기본권입니다. (거짓)
따라서 올바른 보기 평가는 **ㄱ, ㄴ, ㄷ** 이며 정답은 ③입니다.

정답근거 헌법재판소 판례 중 수형자나 미납자의 선거권/피선거권 박탈에 대한 결정 논리들은 '일률적 차단'의 과도함 및 '사안의 다양성 훼손'에 초점을 맞춰 일관되게 위헌 및 헌법불합치 결정을 부과해 왔습니다.
오답분석 [함정 피하기] '도덕성 확립과 세금 체납 단죄'라는 국민 정서상 찬성하기 쉬운 조항을 제시하여, 수험생이 감정적으로 '정당한 제한'이라 간과하도록 기획되었습니다. 수험생은 오직 엄밀한 비례성과 법치적 한계 원칙에만 근거해야 정답을 건질 수 있습니다.
연관개념 참정권(피선거권), 공무담임권의 제한 한계, 과잉금지원칙과 일률적 배제.
메타인지 **'일률적·원천적 박탈'**이라는 입법적 표현이 지문에 비춰지는 순간, 이는 99% 확률로 **'침해의 최소성 위반'**으로 연결된다는 점을 상기하십시오.

[심화] 8 해설

Step 1. 기본권들의 양면적/복합적 성격 분류
사회권은 흔히 '적극적 청구 권리'로만 고착하기 쉬우나, 현대 노동 및 근로의 관점 등에서는 '국가의 침해 배제(자유권)'와 '국가의 적극 보호(사회권)'가 공존하는 복잡다단한 양면성을 보입니다.
- **영역 A [소극적 자유권 영역]** : 국가 권력의 정당성 없는 개입과 감시를 단절함으로써 비로소 완성되는 권리 영역 (예: 종교의 자유, 양심의 자유, 신체의 자유 등).
- **영역 B [적극적 복지 사회권 영역]** : 최저생활, 교육, 보건의 혜택을 국가에 대해 정당하게 실현해줄 것을 구하는 적극권적 단독 권리 영역.
- **교집합 C [양면적 권리 영역]** : 근로3권은 국가 권력이 노조 활동을 침해해서는 안 된다는 적극적 수호적 '자유권적 성격'과 동시에, 노사 자치의 정착과 실질적 인간 생활의 유지 보존을 보장하기 위해 국가가 노동법 체계 등의 제도를 적극 조성해야 하는 '사회권적 성격'을 고루 장악하고 있어 교집합 C의 핵심에 상응합니다.

Step 2. 보기 판별

- ㄱ : 직업선택의 자유와 종교의 자유는 역사 속에서 형성된 불간섭 대상이자 신성한 영역으로서 전형적인 영역 A의 소극적 권리입니다. (참)
- ㄴ : 근로3권은 사회권이면서도 국가의 간섭을 거부하는 자유권의 핵심이 공존하므로 복합적 교집합 C 영역에 포함시키는 것이 아주 명료하고 타당한 해석론입니다. (참)
- ㄷ : 인간다운 생활을 할 권리는 현대 복지 국가에서 실질적 생명 최저선을 요구할 수 있는 적극적 국가 보증 의무이므로 사회권의 순수 극치인 영역 B를 가장 강력히 지배합니다. (참)
- ㄹ : 현대 헌법학상 '교육을 받을 권리' 역시 일정한 자유권적 성격(예: 자신의 수학 선택, 원치 않는 교육 체제 강제로부터의 자유)이 내재하고 있고, '환경권' 역시 건강한 일상 환경을 불법 침해당하지 않을 자유가 융합되어 있으므로 '어떠한 자유권적 성격도 없다'는 진술은 완전히 허술하고 편협합니다. (거짓)

따라서 옳은 결론의 보기는 **ㄱ, ㄴ, ㄷ** 로 정답은 ③입니다.

정답근거 근로3권의 대표적 성격인 '양면성(자유권적 요소와 사회권적 요소의 혼재)'은 대법원과 헌재가 지속해 밝힌 전통 법리이며 오일러 교집합 C에 부합하는 정합적 진술입니다.

오답분석 [함정 피하기] 단순 수능 기본 개념서의 도식 분류(사회권=사회권, 자유권=자유권)에만 습관화된 학생은 교육권, 환경권 등에 내재된 미세한 '자유 성격'을 일절 간과하여 실점할 여지가 다분합니다. 기본권은 고립된 상자가 아니라 얽혀 있는 규범입니다.

연관개념 사회권의 양면적 성격, 근로3권의 성향, 기본권 간의 연대관계.

메타인지 **'근로3권 = 양면성의 왕'**이라는 사실을 확실히 뇌리에 박아 두고, 모든 사회권에는 최소한의 사적 자유를 방해받지 않을 권리가 깃들어 있다는 점을 잊지 마세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.